

1504913-14.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2052048/2021 - 98º D.P. JARDIM

MIRIAM, 16392259 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 639/21/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM,

2052048 - 98º D.P. JARDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504913-14.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504913-14.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2052048/2021 - 98º D.P. JARDIM

MIRIAM, 16392259 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 639/21/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM,

2052048 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACK ANDERSON PAULINA DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "na manhã de 23 de fevereiro de 2021, por volta das 09h50min, na rua Gertrude Kappel nº 150, Cidade Ademar, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, JACK ANDERSON PAULINA DA SILVA, qualificado a fls. 18, foi surpreendido trazendo consigo e transportando, em ocasião de calamidade pública, para o tráfico de drogas, 49 (quarenta e nove) microtubos plásticos contendo cocaína, 40 (quarenta)

papelotes de cocaína, 23 (vinte e três) pedras de crack, 591 (quinhentas e noventa e uma) porções de maconha, 18 (dezoito) frascos em vidro contendo lança-perfume e 07 (sete) comprimidos de ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar", pelo que foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado; após defesa preliminar, o recebimento foi ratificado.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado a fl. 114/117.

Em debates, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, e subsidiariamente, pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos e do dinheiro encontrados em poder do réu. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa.

Em fase policial e em Juízo o réu negou a imputação e atribuiu sua prisão à arbitrariedade policial.

De seu turno, os policiais militares responsáveis pela diligência trouxeram depoimentos firmes quanto à abordagem do acusado, detido em local conhecido como ponto de tráfico, onde fora avistado a carregar uma mochila; notando a guarnição, correu de volta para dentro da viela, mas logo foi abordado, constatando-se que levava as drogas na mochila que carregava.

Confrontado aos seguros e firmes depoimentos dos policiais, o réu, como visto, se diz preso por pura e simples arbitrariedade.

Porém, não soa crível que policiais fossem abordar a esmo um indivíduo que passava pelo local, detendo-o, para somente depois vasculhar as imediações em busca de drogas. A própria dinâmica dos fatos é pouco verossímil, até porque, no mínimo, haveria de se cogitar de um motivo para que os policiais desejassem incriminar ou perseguir o acusado.

Que maus policiais intrujassem drogas na posse de alguém a quem desejassem prejudicar é ação deplorável mas, em princípio, possível; mas que o fizessem gratuitamente, contra indivíduo a quem não conheciam, e sem que tivessem qualquer motivo concreto para prejudicar o acusado, é alegação bastante inverossímil.

Assim, pouco plausível a estória do acusado, de resto isolada nos autos, e trazida à luz apenas em Juízo.

Ademais, nada indica ~~o~~ ao contrário ~~o~~ que os policiais hajam falseado a verdade, até porque nenhum motivo para tanto foi apresentado. Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente.

Ora, os depoimentos são firmes, não se verificando dubiedades ou titubeios, nem contradições, ao contrário. Os policiais responderam com firmeza a todos os detalhes da ocorrência, e foram unívocos em suas narrativas. Nada aponta mendacidade. De pouca relevância se a abordagem ocorreu após o réu ter entrado em um barraco lindeiro à viela, circunstância que o primeiro policial não mencionou certamente porque não foi a ele especificamente perguntada. O que emerge claro é que vários barracos ladeavam a viela, com as portas entreabertas, de sorte que o ingresso em um deles nem mesmo representava uma solução de continuidade na fuga. Enfim, diante da segurança dos depoimentos policiais, e da vazia alegação do réu, nenhum motivo para que o incriminassem emergindo dos autos, e tampouco se extraindo dos depoimentos quaisquer eivas ou hesitações ou contradições, a condenação pelo crime de tráfico é de rigor.

Afinal, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos já é importante

indicativo de que as drogas eram destinadas à entrega a terceiros, mostrando-se desprovida a prova de atos típicos de entrega ou venda dos entorpecentes (os quais, aliás, implicam em outras das condutas típicas previstas no artigo 33, da Lei de Tóxicos, e não àquela irrogada pela denúncia).

Mais a mais, o réu jamais sustentou que as centenas de porções de drogas lhe pertencessem.

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que fixo ao réu a pena-base mínima de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, sem agravantes nem atenuantes, a reprimenda é mantida no piso. Não acolho a agravante atinente ao estado de calamidade pública, eis que, dada a natureza do delito, não se verifica que o réu se tenha prevalecido da situação de calamidade para a prática do delito nem que a situação haja causado facilidades para o cometimento do crime nem ensejado especial reprovabilidade ou prejuízo.

O réu é primário e, embora considerável a quantidade de drogas, não há elementos que permitam afastar os requisitos do privilégio legal do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos, até porque a dinâmica revela que o réu estava a transportar as drogas para abastecer alguma "biqueira", tarefa que se delega a "aviãozinho".

Em vista da considerável quantidade de entorpecentes, aplico redução intermediária de metade, fixando as penas definitivas em DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, mais DUZENTOS E CINQUENTA DIAS-MULTA.

A recente orientação do Superior Tribunal de Justiça (aliás, em caráter de repercussão geral), forte em precedente do C. Supremo Tribunal Federal, é pelo afastamento da hediondez no tráfico privilegiado. Este Juízo considera, assim, que não se justifica insistir, de forma indiscriminada, na aplicação da Lei 8072/90 para sustentar regime gravoso ao réu que faz jus à aplicação da redutora do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Portanto, cumpre analisar o regime prisional cabível.

Favoráveis as circunstâncias, estabeleço o regime inicial aberto para resgate da reprimenda.

Presentes os requisitos legais, porém, substituo a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar bailes, "parradas", festividades públicas de rua, shows, boates, estabelecimentos de dança, prostíbulos e locais semelhantes, onde há maior demanda por entorpecentes.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública contra JACK ANDERSON PAULINA DA SILVA, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. seu § 4º., da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-O, em consequência, às penas de DOIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, mais o pagamento de DUZENTOS E CINQUENTA DIAS-MULTA.

Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, como acima especificado. Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Faculto recurso em liberdade, frente à substituição da pena.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas pelo réu, na forma da Lei.

Decreto a perda do dinheiro apreendido, produto da traficância. Ao trânsito em julgado, promova-se a transferência ao FUNAD.

Autorizo, ao trânsito em julgado, a destruição das amostras de entorpecentes restantes, oficiando-se.

Publicada em audiência.

As partes saem intimadas.

São Paulo, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA